

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1470/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	ผู้ขอประกัน	โจทก์
	นายกษิตศ มิตรภักดี	โจทก์
	นางสาวรัตนา แซ่กี้	จำเลย
	นายกษิตศ มิตรภักดี ผู้ประกัน	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 119, มาตรา 224

ความว่า ผู้ประกันยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ที่ศาลสั่งรับฎีกาคำสั่งของนายประกันไปนั้น จึงเป็นการสั่งรับไปโดยผิดหลง จึงให้เพิกถอนคำสั่งรับฎีกาดังกล่าวเสีย และมีคำสั่งใหม่เป็นว่า ไม่รับฎีกาของนายประกัน

ผู้ประกันเห็นว่า กฎหมายย่อมไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษ เมื่อสิทธิของนายประกันเกิดขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 ใช้บังคับแล้ว นายประกันจึงมีสิทธิฎีกาได้ตามกฎหมายเก่าที่ให้อุทธรณ์ฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ประกันไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 22 แผ่นที่ 2)คดีสืบเนื่องจากผู้ประกันได้ทำสัญญาประกันตัว นางสาวรัตนา แซ่กี้ ผู้ต้องหา ไว้ในระหว่างสอบสวน เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท แล้วผิดนัดไม่ส่งตัวผู้ต้องหาตามกำหนด ศาลชั้นต้นมี

คำสั่งให้ ออกหมายจับผู้ต้องหาและปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญา ให้ชำระค่าปรับ ภายใน 30 วัน (อันดับ 10)

ผู้ประกันอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นขอให้ลดค่าปรับเหลือเพียง 10,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 17)

ผู้ประกันจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 21)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ประกันยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2533 หลังจาก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 ใช้บังคับแล้ว การพิจารณาว่าผู้ประกันจะฎีกาได้หรือไม่ต้องพิจารณาตาม บทกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะยื่นฎีกาคือศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยแล้วผู้ประกันจึงฎีกา ไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 4 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ประกันชอบ แล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ประกันยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2533 หลังจาก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 ใช้บังคับแล้ว การพิจารณาว่าผู้ประกันจะฎีกาได้หรือไม่ต้องพิจารณาตาม

บทกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะยื่นฎีกาคดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยแล้วผู้ประกันจึงฎีกาไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 4 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ประกันชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประศาสน์ อารังกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ